

CUP – Con il Servizio Idrico Integrato si paga il canone per due distinti servizi di rete



Pratica Amministrativa | 5 dicembre 2023 | n. 1 | di Alessandro Merciarì

Ci siamo occupati molte volte delle problematiche legate alla disciplina del Canone Unico in relazione allo speciale prelievo disposto dal comma 831 della legge 160/2019. Disciplina caratterizzata da una serie di difficoltà applicative, che vede innanzi tutto l'annosa e irrisolta questione della soggettività passiva in via mediata, e poi le enormi difficoltà per gli enti territoriali di reperire i dati e le informazioni sulle utenze servite dalle diverse compagnie che, a qualunque titolo, erogano pubblici servizi nei loro territori di competenza.

Avevamo già visto, in un precedente approfondimento, quali domande porci per una corretta gestione dell'entrata, con una puntuale individuazione dei diversi servizi di rete che vengono erogati da parte delle aziende coinvolte, e con la successiva analisi delle dichiarazioni e versamenti effettuati, cercando di capire quale interpretazione della norma è stata applicata per arrivare al calcolo del dovuto in autoliquidazione.

Il Legislatore, nella specifica disciplina del comma 831 elencava, a titolo esemplificativo, una serie di servizi che rientrano certamente nell'ambito applicativo: *"...la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete..."*. Un elenco non esaustivo che lascia aperta la possibile individuazione di ulteriori servizi di rete erogati in particolari contesti territoriali.

Si deve quindi basare la ricerca partendo da ciò che si considera attratto nella speciale disciplina. Per rientrare nell'ambito del comma 831 occorre sempre verificare la presenza di due requisiti, necessari per consentire l'applicazione del regime tariffario forfetario calcolato ad utenza. Un primo criterio soggettivo legato alla effettiva titolarità da parte dell'occupante di un servizio pubblico; un secondo elemento, legato all'occupazione finalizzata all'esercizio del servizio pubblico. In questi termini, un'azienda si può considerare fornitore di pubblico servizio quando svolge una attività che può essere oggetto di scambio, la cui natura è intangibile e la cui produzione può essere legata o meno ad un bene materiale. Il servizio richiede la partecipazione attiva del cliente ed è caratterizzato dall'immaterialità e dalla contestualità della prestazione. Il momento dell'erogazione del servizio coincide con quello della sua fruizione, pertanto si crea nel momento stesso in cui viene erogato e quindi fruito dal cliente; infine non può essere immagazzinato né conservato per un consumo successivo.

Dall'analisi dei requisiti, possiamo ritenere che certamente vi rientra il servizio di erogazione acqua, che oggi deve essere valutato all'interno del servizio idrico integrato regolato dal D.lgs 152/2007 e che coinvolge le società che gestiscono l'intero ciclo idrico in convenzione con l'Autorità d'Ambito Territoriale competente.

Nel contesto del Canone Unico, come deve essere valutato il servizio idrico integrato in relazione al pagamento per i diversi servizi di rete erogati?

Sull'argomento oggi non vi è uniformità di comportamento nei diversi ambiti territoriali distribuiti nel Paese. Assistiamo da parte delle società di erogazione comportamenti e interpretazioni completamente diversi. Possiamo infatti trovare ambiti dove in autoliquidazione non viene versato nulla, ambiti invece dove viene conteggiato un unico servizio (calcolato sulle utenze dell'acqua potabile) ed altri dove viene versato il canone in relazione sia all'erogazione del servizio di acqua che per quello di allacciamento alla rete fognaria.

Per capire il corretto approccio da riservare alla quantificazione del canone per i servizi legati al sistema idrico integrato, dobbiamo analizzare gli articoli del Decreto legislativo 152 del 2007 e le indicazioni fornite di ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

L'articolo 147 del decreto chiarisce innanzi tutto che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ossia porzioni di territorio la cui delimitazione è definita dalle Regioni nel rispetto di diversi principi, che hanno portato a registrare 64 ambiti, distribuiti sul territorio nazionale e che saranno quindi oggetto di valutazione sotto il profilo fiscale derivante dall'applicazione del CUP da parte dei singoli enti territoriali serviti dal gestore di ciascun ATO.

Così come riportato nel D.P.C.M. 20 luglio 2012, il servizio idrico integrato, gestito, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

Ecco quindi che i servizi di riferimento nel sistema idrico integrato sono sostanzialmente tre: erogazione acqua, allaccio alla fognatura e depurazione delle acque reflue.

Quelli effettivamente rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone Unico in base alle disposizioni contenute nel comma 831, e in base ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti per definire un servizio pubblico, sono quelli di distribuzione dell'acqua potabile e quello di allaccio alla rete fognaria. Due distinti servizi che vengono erogati alle singole utenze.

In particolare, con il servizio di acquedotto si intende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano. In questo caso l'allacciamento idrico è l'operazione che consente di collegare l'impianto della singola utenza alla rete locale di acquedotto.

Con il servizio di fognatura si intende invece l'insieme dei servizi pubblici di collettamento e allontanamento di acque reflue urbane e di dilavamento meteorico. L'allacciamento fognario riguarda invece il collegamento tra il punto di scarico della fognatura e la pubblica fognatura.

Ecco quindi che ai fini del calcolo del canone dovranno correttamente essere conteggiate sia le utenze servite per la fornitura dell'acqua potabile, sia le utenze allacciate alla rete fognaria, due distinti servizi, uniti dalla normativa e dall'autorità di competenza, che dovranno tuttavia essere considerati distinti nell'applicazione del CUP.

Questa valutazione, consente di ritenere corretto, nell'ambito applicativo CUP, il conteggio delle utenze su due distinti servizi, comportando di conseguenza a carico del gestore, un versamento doppio per i servizi erogati.